

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

**SOLICITUD DE NULIDAD / Violación del derecho de defensa/ Irregularidad sustancial
que afecte el debido proceso / OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA NULIDAD.**

Frente a la alegada nulidad invocada por el recurrente, por la presunta violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso; la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en señalar que no toda irregularidad invalida la actuación procesal y que por el contrario, se requiere que esta sea sustancial o protuberante para invalidar el procedimiento, es decir, que realmente afecte de manera significativa el debido proceso del enjuiciado, para evitar que sea procesado arbitrariamente; traduciéndose ello en el desconocimiento de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución y la Ley, como cuando se desconocen términos procesales, no se permite la presentación de descargos o alegatos de conclusión, se pretermite una etapa procesal, no se ordenan pruebas conducentes y útiles pedidas por el disciplinado, entre otros casos.

Por lo anterior la declaratoria de nulidad de una actuación procesal debe tomar en cuenta varios de los principios procesales regentes en la actuación disciplinaria para esta institución procesal, como lo son el de especificidad, taxatividad o legalidad, según el cual solo se podrán tener en cuenta aquellas nulidades que por disposición de la Ley han sido previstas anticipadamente en la norma; el de trascendencia según el cual solo para su declaración se tendrán en cuenta asuntos que tengan verdadera relevancia o trascendencia para los fines del proceso; el principio de necesidad el cual procede solo cuando no haya otra manera de sanear la situación y el de convalidación de los actos que refiere a que la situación se puede convalidar si la parte que la alega ha impartido a la irregularidad su consentimiento ya sea expreso o tácito y por último el principio de instrumentalidad del acto, el cual refiere a que no hay lugar a anular la actuación cuando a pesar de las deficiencias en las que se ha incurrido, se cumple adecuadamente el propósito previsto para ello .

De otra parte preceptúa el artículo 146 del CDU:

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

(...) *Artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten (...).*

De manera que la solicitud de nulidad deberá formularse hasta antes del fallo definitivo, fallo que según la Jurisprudencia concierne al fallo de primera o única instancia. Acorde con tal criterio el H. Consejo de Estado ha previsto:

(...)De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la ley 734 de 2002, se colige que la oportunidad procesal para alegar la nulidad, va hasta antes de proferirse el fallo definitivo, situación que en este caso no se cumplió, toda vez que la misma fue invocada una vez se notificó del fallo de primera instancia (...) En razón a que el fallo definitivo es el de única o primera instancia, para el caso y no por existir la única instancia, el fallo definitivo corresponde al de primera instancia, por ser el acto administrativo que decide de fondo la actuación disciplinaria(...).

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 / ARTICULO 146

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / Convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

Lo anterior desvirtúa el argumento planteado de defensa en cuanto a que no se podía predicar el dolo por una conducta realizada dentro de la confianza en el sistema y subalternos o compañeros de otras áreas del enjuiciado y que ello conllevaría entonces de suyo a un error de tipo del disciplinado; a este respecto debe expresar la segunda instancia que dichos razonamientos no tienen cabida, pues de una parte nuestro ordenamiento jurídico establece que el error para que sea considerado eximente de responsabilidad disciplinaria debe ser “*insuperable o invencible*”, esto es que en el error de tipo el sujeto disciplinable no percibe de forma correcta la realidad de su conducta, cuando las circunstancias en que se encontraba el funcionario al momento de tomar la decisión objeto de cuestionamiento, le hacían **físicamente imposible ilustrar su entendimiento** con un criterio diverso que le apartara de la convicción errada de su comportamiento¹.

¹ Procuraduría General de la Nación Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta N.º 011 P.D. Ponente: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Sobre el estudio de las causales de eximentes de responsabilidad del artículo 28 de la ley 734 de 2002 argüidos por la defensa al cimentar el error de tipo, se ha pronunciado la H. Corte Constitucional en los siguientes términos:

(...)Para poder ser invocadas implican el análisis específico de la situación de cada servidor público en el marco del proceso respectivo... no es cierto que dichas causales escapen a la consideración de la voluntad del servidor público al momento de la comisión del hecho que pueda reprocharse disciplinariamente, pues dicho servidor tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar, en un momento de terminado, cuales son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines Estatales».² (Subrayas fuera de texto).

En tal sentido el error de tipo como causal eximente de responsabilidad disciplinaria sólo lo será cuando pese a la diligencia debida de abordar en grado de asertividad la solución jurídica acorde con los postulados Constitucionales, y agotando todos los medios a su alcance el funcionario no haya podido superar su falso juicio de la realidad y allí entonces sí se estaría en presencia de un factible error «insuperable» o «insalvable». No se trata de un simple convencimiento personal de que se obra bien o en forma adecuada, por el contrario son acciones concretas probadas y patentables para agotar las posibilidades propias – según sus circunstancias- que hará inculpable su proceder³.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 28

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DISCIPLINARIA / Interrupción /Términos

Del anterior planteamiento debe precisarse el postulado Jurisprudencial frente a la interrupción o suspensión de la prescripción que en materia disciplinaria, ha puntualizado el H. Consejo de Estado:

“En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se

² Corte Constitucional. Sentencia C-948-2002 M. P. Álvaro Tafur Galvis)

³ Procuraduría General de la Nación Sala Disciplinaria Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria n.º 011. Radicación No. 161 – 5349 (IUS 2011 – 381575).

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

*notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado”.*⁴

En consecución con el anterior criterio jurisprudencial con efectos vinculantes para la Administración, los cinco años de la prescripción de la acción disciplinaria se empiezan a contabilizar para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y en las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto, y se interrumpe con la notificación al disciplinado de la providencia que defina el fondo de su situación jurídica, es decir con el fallo de primera o única instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 30

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-075
Número y fecha del fallo:	Fallo No. 0014 del 11 de noviembre de dos mil quince (2015)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho de segunda instancia a resolver el recurso de apelación interpuesto por el sujeto procesal XXX, contra la decisión del pasado dos (2) de octubre de 2015 por medio de la cual la subdirección técnica de investigaciones disciplinarias de esta Agencia ITRC, profirió fallo sancionatorio de primera instancia dentro del proceso administrativo disciplinario No.1704-01- 2013-0075.

⁴ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2.009 actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Consejera Ponente doctora Susana Buitrago Valencia.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Al presente juicio y luego de adelantarse la correspondiente etapa instructiva⁵, fueron llamados a responder disciplinariamente mediante auto de cargos los funcionarios de la UAE-DIAN, XXX⁶ y XXX⁷, por la posible incursión en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 del CDU, referente a *“realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, en complementación normativa con los artículos 286 y 413 del código penal Colombiano, referentes a los punibles de falsedad ideológica en documento público⁸ y prevaricato por acción⁹; providencia notificada personalmente a XXX y mediante abogado de oficio a XXX.*

⁵ Ver fol.41-42 Cn 1 auto de indagación preliminar y a folios 77-79 autos apertura de investigación disciplinaria Cn 1.

⁶ XXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXX, profesional en Contaduría Pública, quien ingresó a la DIAN el 15 de junio de 1990 y para la fecha de los hechos materia de investigación (septiembre- octubre de 2010), se desempeñó como funcionario de planta en el cargo de Gestor II Código 302 Grado 02, en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, como Jefe del mismo. Actualmente se encuentra privado de la libertad con vigilancia electrónica en la Transversal 44 No. 100-82 Conjunto Tozcana Torre 8 apartamento 829 de Barranquilla- Atlántico, bajo supervisión del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla.

⁷ XXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX, quien para la época de los hechos tenía la calidad de servidor público, en ejercicio del cargo de Gestor II 302-02, de la División de Gestión de Recaudo, Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Actualmente se encuentra privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones El Bosque de Barranquilla.

⁸ Ley 599 de 2000 Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

⁹ Ley 599 de 2000 Artículo 413. Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

2.- Lo anterior con ocasión de los hechos informados en los hallazgos registrados por la subdirección de gestión de fiscalización tributaria de la DIAN, respecto de la visita de supervisión realizada a la Dirección Seccional de Impuestos Barranquilla del 13 al 24 de junio de 2011, en la que se reportaron algunas irregularidades en el trámite de los expedientes de devoluciones números DI-2009-2009-1626, DI- 2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, porque no se propuso la suspensión de términos, existiendo indicios de inexactitud.

3.- Descorridos los cargos por las defensas de confianza y de oficio de los encartados¹⁰, resueltas y practicadas las solicitudes de nulidad y probatorias propuestas por la defensa¹¹, escuchados en versión libre y espontánea a los expedientados¹² y descorridos los alegatos de conclusión, se profirió por la sub dirección disciplinaria ITRC, fallo de primera instancia sancionatorio¹³ en los siguientes términos:

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante resolución 17317-0023 del pasado (2) dos de octubre de 2015¹⁴ el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de esta Agencia ITRC, profirió fallo sancionador de primera instancia en el cual resumió en algunos párrafos los hechos objeto de investigación, los cargos formulados y los argumentos defensivos planteados por los sujetos procesales a lo largo del juicio, como de los alegatos de conclusión. De la misma manera se resumieron y evaluaron conjuntamente la totalidad de las pruebas recaudadas a lo largo de la actuación.

Inmediatamente después, la primera instancia inició su exposición de motivos citando la normatividad que le atribuye competencia para fallar el sub examine; a renglón seguido nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación integral probatoria.

¹⁰ Ver folio folios 681 a 686 Cn 3.

¹¹ Ver fol. (folios 590 a 600).

¹² Ver folios 1461 al 1465.

¹³ Ver fol.1560-1572.

¹⁴ Ver folios

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Al respecto consideró el fallador de primera instancia, que con base en el análisis probatorio decretado y practicado legal y oportunamente en el plenario, tanto en la etapa de instrucción como en el juicio, la imputación que se formuló a los investigados dentro de los cargos, constituyó una imputación diáfana y concreta, de suerte que éstos contaron con todas las posibilidades procesales de ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de la misma, para proceder a decidir como en derecho correspondía.

Continuando con la motivación del fallo, referente a la valoración probatoria, estimo el a-quo que se encontraba probada en grado de certeza la materialización de la conducta típica e ilícitamente sustancial endilgada en el pliego de cargos¹⁵ a los funcionarios XXX, referente al punible de falsedad ideológica; prescindiendo del cargo de prevaricato por acción, al considerar que no se perfeccionó en el sub examine tal tipo, en la conducta reprochada a los expedientados por el proferimiento de las resoluciones 2010-20110-1035 del 1 de octubre de 2010, y DI-2010-2010-1205 del 8 de octubre de 2010; por cuanto los procesados no profirieron las mentadas resoluciones de devolución como titulares de la potestad funcional de la decisión, al ser esta exclusiva de la directora seccional de impuestos Barranquilla, y por cuanto no se desprende del acervo probatorio arrimado a la actuación un actuar doloso en tal sentido de los procesados, debido a la carga laboral que despachaban para la fecha de los hechos, lo que de suyo considero el a-quo que reflejaba más una culpa, que resulta atípica al cargo de prevaricato.

En tal sentido considero el despacho de primera instancia que efectivamente la conducta endilgada a los procesados, se adecuaba a la descripción típica del artículo 48 núm.1 del CDU arriba referido en complementación normativa con el artículo 286 del Código Penal referente al punible de falsedad ideológica en documento público, toda vez que quedó demostrado en grado de certeza en el expediente, que los señores XXX, en sus calidades de servidores públicos de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, suscribieron las denominadas "actas de sustanciación en materia de ventas" dentro de los expedientes DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, con la afirmación "la declaración no presenta causales para tenerse por no presentada", a pesar que las solicitudes tuvieron ostensibles irregularidades que contrario sensu, sí permitían considerar como no presentadas las declaraciones del impuesto a las ventas cuyo saldo a favor fue reclamado por la entidad XXX S.A.

¹⁵ Ver folio 365-372 Cn 2.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

En consecuencia, señalo el despacho a-quo que no cabe duda alguna en que la imputación objetiva elevada en la decisión acusatoria del 24 de abril de 2015 en cuanto el ilícito disciplinario de falsedad ideológica en documento público debía mantenerse incólume en la decisión, porque no media prueba en la actuación que permita restablecer el principio de inocencia que les asistía a los procesados.

Continuando el despacho a-quo con la motivación del fallo, argumentó el cabal cumplimiento del requisito de la ilicitud sustancial satisfecho, al expresar que la conducta imputada y sancionada a los procesados vulneró sus deberes funcionales sin justificación alguna, pues en su condición de servidores públicos debían actuar bajo postulados de moralidad pública, fe pública, diligencia, eficiencia, eficacia, y cuidado en sus actuaciones, es decir a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo establece la ley disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto, al asumir sus cargos los disciplinados, se comprometieron a cumplir con fidelidad, cabalidad y respeto sus deberes funcionales, legales y Constitucionales; situación que considero el despacho instructor que en el sub examine no se cumplió en estrictez, sino que por el contrario los expedientados mancillaron los principios enunciados de la función pública a los que estaban obligados, sin justificación alguna.

Con relación al requisito estructural normativo de la culpabilidad de la falta, mantuvo el fallador de primera instancia su posición esbozada en el auto de cargos, al considerar que la falta objeto de sanción debía ser imputada a título de dolo, por cuanto consideró que los funcionarios eran plenamente capaces de comprender la ilicitud de su comportamiento, dada su larga trayectoria en la entidad, la comprensión de las repercusiones legales de su actuar y el contenido de las normas que regulan la materia.

Por lo anterior concluyo el despacho a-quo que no existía duda en el conocimiento, intencionalidad y ánimo de los señores XXX, de registrar en las "actas de sustanciación en materia de ventas" de cada uno de los procesos DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, la afirmación que "la declaración no presenta causales para tenerse por no presentada", cuando contrario sensu, sí presentaban conforme a las irregularidades registradas en los expedientes de devolución, diferentes y palpables indicios de inexactitud, para tenerse por no presentadas las declaraciones planamente conocidas y entendidas dada su experticia y larga trayectoria en la entidad.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

En el acápite subsiguiente, titulado contestación a los argumentos de defensa, el fallador de primer grado hizo énfasis en que no le asiste razón a la defensa, en la pretensión de justificar la conducta del investigado, porque cuando el apoderado de confianza del disciplinado XXX alega que no se adelantó una investigación integral y que el actuar de su prohijado fue conforme al cargo de Gestor, en el cual se incluía realizar las actas de sustanciación; que éstas podían ser rechazadas o aceptadas por el comité de devoluciones por tratarse de actos de trámite; que no se probó que se hubiera determinado la conducta de los miembros del comité; que no era posible diferenciar las rúbricas del Contador Público; que no se tuvo en cuenta la fecha del certificado de existencia y representación legal; que no era causal de inadmisión la no existencia de libros de contabilidad y registro en el RUT; que las actas de sustanciación demuestran la realización de verificaciones por parte de su defendido; que no se podía suponer que su defendido hacía parte de una organización criminal; que no se probó la certeza de la comisión de la falta y que el actuar no afectó el deber funcional sin justificación alguna.

A los anteriores planteamientos replicó el despacho a-quo que las irregularidades obrantes en las solicitudes de devolución DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, daban lugar a tenerse como no presentadas y no obstante ello, los disciplinados registraron lo contrario en las actas de sustanciación de cada uno de los procesos, lo que constituyó una falsedad ideológica en esos documentos públicos, en tal sentido señalo que no se reprocha que el contribuyente no tenía registrados sus libros contables en la cámara de comercio, o inscritos a sus asesores contables en el RUT, o que los disciplinados no le hicieron cotejo grafológico a la firma de uno de los contadores, o que no tacharon de falsas las certificaciones aportadas, o que la declaración del impuesto no la presentó el que le correspondía, o que no se tuvo en cuenta la fecha del certificado de existencia y representación legal, o no era causal de inadmisión la no existencia de libros de contabilidad y registro en el RUT; sino que todas estas anomalías, debieron ser detectadas por los disciplinados, por ser evidentes de una simple revisión de los documentos aportados con las solicitudes de devolución y por lo tanto debieron tenerse como no presentadas las solicitudes de devolución.

Por lo anterior significa el juzgador de primer grado que no resulta admisible que el disciplinado XXX trate de justificar su actuar en una norma posterior que no obliga al registro de libros contables en la Cámara de Comercio, ni en que hubiese sido un desgaste haber inadmitido las solicitudes y en que las certificaciones no fueron verificadas por el

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

cúmulo de trabajo; cuando esto último era precisamente el deber funcional que le correspondía a él y al disciplinado XXX, esto es, el de verificar los requisitos formales de las solicitudes de devolución.

Frente a los argumentos planteados por la defensa de oficio de XXX referentes a que considera que en el sub examine se configura una de las causales de nulidad, de los numerales 2 y 3 de la Ley 734 de 2002, por cuanto en su entender se violó el debido proceso de su prohijado, toda vez que éste no tuvo conocimiento de las actuaciones que adelantó la ITRC en la investigación disciplinaria que se adelantó en su contra y como se evidencia en la constancia del 9 de septiembre de 2015, citando la notificación de pliego de cargos, al señalar que esta diligencia se efectuó en una dirección que no correspondía a la de su defendido desde el 20 de noviembre de 2013, lo que impidió que ejerciera a cabalidad su derecho de defensa; argumento replicado por el despacho instructor en el sentido que el investigado XXX se notificó de la investigación disciplinaria tal como consta en el acta del 5 de marzo de 2012 (folio 94) y en el que los autos de pruebas fueron diligencias enviadas a la dirección citada por la defensa, esto es en la calle XXX Conjunto XXX en Barranquilla, donde en ningún momento existe devolución de la correspondencia, misma dirección en donde se efectuó la notificación del auto de cierre de investigación, diligencia notificada personalmente al señor XXX, quien nuevamente registrando la dirección mencionada para indicar esta como su dirección de notificación, para efectos procesales.

Señala en tal sentido el despacho a-quo que interpreta el silencio del investigado como un medio de defensa al cual puede acudir legítimamente y que sin embargo, bajo este entendido el investigado debe asumir los riesgos que conlleva este proceder. Por consiguiente, cuando el despacho elevó cargos al investigado los remitió a dicha dirección y como quiera que persistió el silencio, procedió a designar defensor de oficio como lo establece el artículo 165 de la Ley 734 de 2002.

Que adicional a lo anterior, se citó en diligencia de ampliación de versión libre al señor XXX, el día 9 de septiembre de 2015, en la cual se le dio a conocer el material probatorio recaudado a la fecha dejándosele copia en medio magnético de todo el expediente, lo que origino escrito defensivo del 9 de septiembre de 2015 por parte del citado (folios 1461 al 1465); y que por lo anterior no prosperaban las pretensiones de nulidad impetradas por la defensa, aunado a que existe actuación posterior por parte del investigado, la cual fue

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

tenida en cuenta por el despacho existiendo entonces un consentimiento expreso por parte de este para proseguir con el proceso, actuación que se configura en el principio de convalidación y sana el posible defecto.

Con relación al argumento defensivo de que las actuaciones del señor XXX se surtieron bajo la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, el juzgador de primer grado indico que revisada la culpabilidad, como la ilicitud sustancial de la conducta, no se encuentra otra alternativa que mantener la calificación de la conducta como dolosa del investigado, pues es claro el conocimiento del tema como del cargo y la función, luego estas situaciones ahora no pueden alegarse como desconocidas para el implicado.

Al respecto, consideró el a quo que aspectos como la idoneidad, conocimiento y experiencia de los investigados, de acuerdo con sus hojas de vida, en donde se certifican que tienen estudios de educación formal en contaduría pública y de especialización en materia tributaria; y a su extenso prontuario laboral en temas de tributación que los acreditan como personas idóneas cognitivamente y conocedoras del tema tributario.

Esto es que los enjuiciados tenían todas las alternativas para superar cualquier desconocimiento tributario, sea con compañeros de trabajo de estudio o de saber dónde debían investigar. Precisa que en el tema objeto de investigación no era desconocido para los investigados, pues siempre laboraron en la Divisiones de Gestión de Recaudo y de Fiscalización en las cuales los temas de devoluciones no son ajenos; por lo que consideró el a quo que no estamos frente a un tema invencible sino totalmente vencible, pues no se demostró que las situaciones objeto de análisis en el caso del Jefe del git de devoluciones estuvieran fuera de su control, o que hiciera todas las gestiones necesarias para atenderlas.

Por lo anterior y en lo concerniente a la calificación de la falta, el despacho a quo mantuvo la posición previamente asumida en el auto de cargos, en consecuencia califico el elemento subjetivo de la conducta imputada disciplinariamente a los funcionarios XXX, como dolosa, al hallarla enmarcada en los preceptos normativos del artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en complementación normativa con el artículo 286 del CP referente al punible de falsedad ideológica en documento público.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

En el proceso de dosificación de la sanción, atendiendo a la calificación concreta como gravísima a título de dolo imputada a los disciplinados, consideró el despacho de primera instancia viable la imposición de la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de doce (12) años, al señor XXX y de catorce (14) años al señor XXX, teniendo en cuenta para la graduación de la sanción los criterios normativos en su favor del artículo 47 del CDU, en cuanto a su ausencia de antecedentes disciplinarios y como criterios en su contra, que conocían la ilicitud de su conducta irregular y el grave daño social causado con la misma.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

El fallo de primera instancia proferido por la subdirección disciplinaria de esta Agencia ITRC mediante resolución No.17317-0023 del 2 de octubre de 2015, fue notificado a los disciplinados de manera personal el día 2 de octubre de 2015¹⁶, y a la defensa de oficio del señor XXX el día 5 de octubre de 2015¹⁷; en cuanto al abogado de confianza del señor XXX, no se hizo necesaria surtir la notificación de la mentada providencia, según el auto 1704-01-2013-075 del 9 de octubre de 2015 (fol. 1776-1777 Cn 9), providencia por la cual se concedió el recurso de apelación a los sujetos procesales y se aceptó la renuncia de poder presentada por el profesional del derecho XXX según obra a folios 1449 de la foliatura, y contra la cual no procede recurso y que dá por sentado que el disciplinado XXX asumió directamente su defensa técnica como se lo permite el régimen disciplinario. En consecuencia, concede el recurso de apelación al enjuiciado XXX, por cuanto presento en términos, esto es el día 5 de octubre de los corrientes (fol. 1618-1644 Cn.9) el respectivo recurso de apelación contra el fallo de primera instancia; recurso que no se advierte entonces haya sido formulado por la defensa técnica del señor XXX ni por el sujeto procesal XXX.

Así las cosas, solo se estudiará y ocupará este despacho ad-quem del recurso de apelación impetrado en términos por el sujeto procesal XXX, quien además goza de legitimidad en la causa para sustentar la impugnación.

¹⁶ Ver fol. 1574 y 1575 Cn. 8.

¹⁷ Ver fol. 1617 Cn. 9.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Al respecto se tiene que el recurrente XXX, alega que la actuación disciplinaria se encuentra viciada de nulidad, desde el pliego de cargos inclusive, por cuanto no tuvo la oportunidad de sostener los descargos, toda vez que, el auto de cargos del 24 de Abril de 2015, proferido por la Subdirección Disciplinaria de la UAE ITRC, fue notificado a la calle XXX Conjunto XXX; esto es una dirección que en esa fecha no era su dirección procesal, lo cual ya era conocido por la Agencia - ITRC, puesto que había informado desde hacía mucho tiempo antes el cambio de dirección por la situación jurídica que le sobrevino desde el pasado 19 de Noviembre de 2013. Por lo tanto, señala que la nulidad planteada por la falta de notificación del pliego de cargos es insaneable, no es convalidable, es de orden público, y legal y no le es atribuible, de suerte que no opera el principio de protección, pues dio aviso de su nueva dirección y fue el a quo quien no surtió en forma correcta la notificación del pliego de cargos.

Agrega que solicita la declaración de nulidad de lo actuado con posterioridad al pliego de cargos por la falta de auto que declarara varias pruebas, por el valor que se le dieron a las mismas, y porque no se decretaron los respectivos autos donde se le notifiquen todas y cada una de las piezas materiales probatorias; esto es por actuar con pruebas que califica de ocultas, inexistentes e ilegales, significando que el desconocimiento de los imperativos aludidos sobre la notificación del decreto de pruebas, afecta la validez de la actuación procesal en cuanto pone en riesgo su efectiva defensa, circunstancia que señal se tiene por la omisión de la comunicación del decreto de pruebas, así como del pliego de cargos, las cuales manifiesta no tuvo la oportunidad de conocer oportunamente, argumentos que acompasa de algunas fuentes jurisprudenciales y doctrinales sobre el debido proceso y el decreto y practica de pruebas, como ejercicio pleno del derecho de defensa.

Frente al fondo del asunto, manifiesta que aunque no pretende presentar descargos con el escrito de apelación, sino pedir la nulidad del fallo de primera instancia, señala que si bien el certificado de existencia y representación legal contenía la anotación "Este Comerciante no ha registrado libros", no es menos cierto que así el contribuyente investigado no llevara un sistema de registro, no quiere decir que los soportes que se observan al analizar los libros auxiliares aportados al expediente, no constituyeran prueba en favor del contribuyente. En tal sentido arguye que se debe recordar que por políticas de fiscalización los funcionarios no circunscriben la investigación a la revisión de libros de contabilidad, puesto que estos probablemente estén siempre cuadrados cuando se trata de visitas de verificación tributaria a declaraciones de impuestos.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Agrega que con la modificación realizada por el artículo 175 del Decreto anti trámite, el numeral 7 quedo así “Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios”. Es decir que, en el nuevo texto de la norma comercial, los libros de contabilidad y las actas de las juntas directivas de las sociedades comerciales no deberán inscribirse en el registro mercantil; y que, por lo tanto, a partir del pasado 10 de enero de 2012 todos los comerciantes no deberán registrar los libros de contabilidad en las cámaras de comercio de su respectiva jurisdicción.

Señala que es importante advertir que *“si hubiésemos INADMITIDO puesto que NO había razón para suspender los términos al tenor del Artículo 857-1 del E.T., que hubiere ocurrido? Pues, sencillo, el contribuyente hubiera corregido su Liquidación Privada en Bancos sin incluir sanciones puesto que no se estaba variando el saldo a favor, lo que significaría un paso innecesario y desgastante a la vez, puesto que se presentaría de nuevo la solicitud y hubiésemos tenido que actuar idénticamente a como lo hicimos en desarrollo de este caso en particular (sic)”*.

Indica el libelista que las certificaciones contables aportadas a la solicitud gozaban de presunción de veracidad de que trata el artículo 746 del E.T., la cual no fue objetada en principio, dado el cúmulo de expedientes que tenían que evacuar y para la época en que fue presentada esta solicitud no se hizo una verificación a fondo tanto en el RUT como en el Certificado de la Cámara de Comercio; porque aunque una sociedad esté obligada a tener revisor fiscal inscrito en la Cámara de Comercio, la jurisprudencia ha señalado en múltiples ocasiones que esta omisión se subsana con el acta de nombramiento del Revisor Fiscal o Contador Público como tal.

Agrega el apelante que debe ser tenido en cuenta en su favor el hecho de que por la multiplicidad de concentración de funciones a su cargo, se tornaba imposible la adecuada atención y resolución de todos sus asuntos, pues además de las funciones de administración que ejercía por su rol, (atención personalizada a los contribuyentes por los diferentes problemas que se presentaban en la radicación de solicitudes de devolución que a diario se presentaban), le restaban el tiempo necesario para atender efectivamente la verificación de la sustanciación por parte de los agentes de devolución en cada caso asignado, razón por la que circunscribió la evaluación de la presentación de la declaración a la prueba que le arrojaba el sistema MUISCA en la que la declaración figura en estado

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

VALIDA/ACTIVA, es decir que el mismo sistema ha dado validez a la presentación de la misma, toda vez que ya ha pasado por los filtros del banco que recepcionó la declaración, así como de los funcionarios de la seccional DIAN que dieron el visto bueno para que el documento figure en el estado en que se encuentra en el expediente.

Manifestó que si bien corresponde a los representantes legales autorizados firmar las declaraciones tributarias, en el caso concreto esta obligación radicaba en cabeza del señor XXX, sin embargo indica que el anterior representante legal señor XXX, estuvo autorizado legalmente hasta el 13 de Julio de 2010, y le correspondió firmar puesto que se trataba de una declaración correspondiente a un tercer bimestre (MAY-JUN-2010) y quien era el representante legal hasta el último día del periodo, fue el señor XXX, indica que hasta donde pudo establecer, esto generó duda por parte de los representantes legales hasta el punto de estar inmersos en una irregularidad en la declaración tributaria, *“pero no por tener intenciones dolosas frente al objetivo final el cual era solicitar un saldo a favor en su devolución”*(sic).

Destaca que el procedimiento que el funcionario encargado de la verificación de las solicitudes de devolución cuestionadas lo hizo de conformidad con el artículo 856 del E.T. , ya que verificó los requisitos formales de la solicitud, no profirió auto inadmisorio ni propuso suspensión de términos, dado que no encontró causales válidas para hacerlo; dentro de las verificaciones todo lo encontró correcto, continuó con la sustanciación, estudio y análisis del expediente, consistente en: a) consultar por medio de oficios a las Divisiones de Gestión de Fiscalización Tributaria, Gestión de Liquidación Tributaria, y Gestión Jurídica, si existían procesos pendientes en contra del contribuyente que presentó la solicitud; b) Proyectó auto de verificación para realizar visita al establecimiento registrado en el registro Único tributario (RUT) y comprobó su existencia, solicitó toda la documentación concerniente a la solicitud de devolución que el contribuyente solicitó, c) Proyectó requerimientos a proveedores que consideró necesarios, solicitó información referente a la solicitud de devolución que estaba sustanciando; d) Con la información recopilada realizó el análisis del expediente y elaboró el acta de sustanciación de la visita realizada y de los documentos recibidos, en el acta pudo concluir que la solicitud de devolución y/o compensación cumplía con todos los requisitos formales para acceder a su devolución, sin embargo, se recomendó por parte del Comité de Devoluciones re direccionar estos expedientes a la División de Gestión de Fiscalización Tributaria para que sean incluidos en el programa Post Devoluciones por corresponder a saldos a favor altos,

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

por tratarse de sociedades de comercialización internacional y por ser contribuyentes que carecían de historia en el ámbito de Fiscalización Tributaria.

Alega que no se puede dejar de lado la responsabilidad que le asiste al operador disciplinario al realizar la investigación disciplinaria, pues con esta se debe procurar no solamente demostrar la ocurrencia de los hechos presuntamente irregulares, establecer si son causantes de falta disciplinaria o determinar las circunstancias que los originaron, sino también fijar concretamente la responsabilidad de quien a su juicio los cometió, adentrándose en el estudio de la culpabilidad del mismo, aspecto este en el caso sub - exánime, no fue lo suficientemente desarrollado por el ente investigador, toda vez que en el pliego de cargos no se detalla de forma clara ni precisa si el hecho de confiar en el estado VALIDA/ACTIVA de la declaración de impuesto a las ventas (IVA) referenciado en las anteriores solicitudes materia de esta investigación disciplinaria, estaba fuera del marco de sus funciones por los cuales tenía que avalar dichas sustanciaciones, ni mucho menos se precisa en que Norma o Ley se establecía esta obligación, requisito este que señala como indispensable para fijar su responsabilidad frente a los hechos investigados.

De otra parte señala como incorrecta la valoración probatoria realizada por el despacho a quo en el fallo de primera instancia, para lo cual cita algunas normas del Estatuto Tributario en materia de devoluciones del IVA, y de la resolución No. 0004 de 2002 de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN, en donde se fija el procedimiento para la presentación, verificación, tramite, control y fiscalización de las solicitudes de devolución y/o compensación de los saldos a favor, tributos aduaneros y otros; con lo cual concluye que las resolución No.1035 de fecha 2015/10/01 y la resolución No.1069 de fecha 2015/10/08, fueron proferidas basados en el procedimiento estipulado en las referida normatividad.

Por lo anterior concluye que teniendo en cuenta las reglas de la lógica y la sana crítica, conjugadas con el estudio del acervo probatorio obrante en el plenario, considera que la responsabilidad disciplinaria que se le enrostra, no quedó debidamente demostrado por la ITRC, *“pues mal podría derivarse la culpabilidad en el desarrollo de las funciones que fueron realizadas a cabal cumplimiento del deber guardando los límites de las cargas de trabajo, los cuales impedían revisar en un 100% y con grado de detalle, la totalidad de los actos que pasaban por mis manos” (sic).*

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Finalmente solicita que se decrete la prescripción de la actuación por haber transcurrido el término de ley, sin que la decisión final se halle ejecutoriada. En tal sentido advierte que las resoluciones de devolución correspondientes a los expedientes DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205 datan del 1 octubre de 2010, habiendo transcurrido más de 5 años a la fecha, sin que se encuentre en firme dicha resolución impugnada, y no habiendo manera de contener el tiempo en que al Estado represor, en su jurisdicción disciplinaria debe proceder a emitir decisiones de fondo.

En tal sentido añade que la decisión del pasado dos (2) de octubre de 2015, por medio de la cual se profiere fallo de primera instancia, se encuentra prescrita, por cuanto la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de octubre de 2010. Además, la actuación se encuentra con vicios de fondo, que ameritan nulitarse.

En síntesis, estos fueron los planteamientos de defensa por los cuales el expedientado XXX solicitó su absolución de responsabilidad disciplinaria y el archivo de las presentes diligencias.

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

Frente a la alegada nulidad invocada por el recurrente, por la presunta violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso; la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en señalar que no toda irregularidad invalida la actuación procesal y que por el contrario, se requiere que esta sea sustancial o protuberante para invalidar el procedimiento, es decir, que realmente afecte de manera significativa el debido proceso del enjuiciado, para evitar que sea procesado arbitrariamente; traduciéndose ello en el desconocimiento de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución y la Ley, como cuando se desconocen términos procesales, no se permite la presentación de descargos o alegatos de conclusión, se pretermite una etapa procesal, no se ordenan pruebas conducentes y útiles pedidas por el disciplinado, entre otros casos.

Por lo anterior la declaratoria de nulidad de una actuación procesal debe tomar en cuenta varios de los principios procesales regentes en la actuación disciplinaria para esta institución procesal, como lo son el de especificidad, taxatividad o legalidad, según el cual solo se podrán tener en cuenta aquellas nulidades que por disposición de la Ley han sido

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

previstas anticipadamente en la norma; el de trascendencia según el cual solo para su declaración se tendrán en cuenta asuntos que tengan verdadera relevancia o trascendencia para los fines del proceso; el principio de necesidad el cual procede solo cuando no haya otra manera de sanear la situación y el de convalidación de los actos que refiere a que la situación se puede convalidar si la parte que la alega ha impartido a la irregularidad su consentimiento ya sea expreso o tácito y por último el principio de instrumentalidad del acto, el cual refiere a que no hay lugar a anular la actuación cuando a pesar de las deficiencias en las que se ha incurrido, se cumple adecuadamente el propósito previsto para ello .

De otra parte preceptúa el artículo 146 del CDU:

(...)Artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten (...).

De manera que la solicitud de nulidad deberá formularse hasta antes del fallo definitivo, fallo que según la Jurisprudencia concierne al fallo de primera o única instancia. Acorde con tal criterio el H. Consejo de Estado ha previsto:

(...)De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la ley 734 de 2002, se colige que la oportunidad procesal para alegar la nulidad, va hasta antes de proferirse el fallo definitivo, situación que en este caso no se cumplió, toda vez que la misma fue invocada una vez se notificó del fallo de primera instancia (...) En razón a que el fallo definitivo es el de única o primera instancia, para el caso y no por existir la única instancia, el fallo definitivo corresponde al de primera instancia, por ser el acto administrativo que decide de fondo la actuación disciplinaria(...).

La anterior consideración jurisprudencial implica que la solicitud de nulidades formuladas en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia deben ser rechazada de plano por extemporaneidad, el cual sin embargo no desplaza un posible pronunciamiento oficioso por parte del juzgador de segunda instancia, que para el caso concreto no da lugar a ello, obedeciendo a los principios de trascendencia y convalidación de las actuaciones surtidas reprochadas por el disciplinado, en razón a que comportan el

saneamiento y convalidación de su parte sobre las posibles irregularidades que se llegaron a presentar en el desarrollo del plenario, que sin embargo advierte este despacho no revisten la trascendencia procesal demandada, en razón a que se citó por el despacho a-quo a diligencia de ampliación de versión libre al señor XXX el día 9 de septiembre de 2015, diligencia en la cual se le dio a conocer el material probatorio recaudado a la fecha dejándosele copia en medio magnético de todo el expediente, lo que origino escrito defensivo del 9 de septiembre de 2015 por parte del citado (folios 1461 al 1465); por lo anterior no están llamados a prosperar las pretensiones de nulidad impetradas por la defensa, por cuanto de una parte son extemporáneas y existe actuación procesal posterior por parte del investigado, configuradora del principio de convalidación que sana el posible defecto.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Previo a dar inicio a las consideraciones de instancia, es importante precisar que de conformidad con las prerrogativas legales consagradas en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, *“...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindibles a la impugnación...”* (Sic).

Esta segunda instancia para determinar si le asiste razón o no al recurrente, indicara cual es la situación probatoria del expediente respecto del disciplinado XXX, extractara de ella las conclusiones a las que allá lugar y dará respuesta específica a los planteamientos invocados en su defensa.

Sobre el particular se tiene que la imputación disciplinaria que hiciera el despacho a-quo al disciplinado mediante auto de cargos del pasado 24 de abril de 2015¹⁸, se relacionó con la posible incursión en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 del CDU, en complementación normativa con el artículo 286 del CP referente al punible de falsedad ideológica en documento público¹⁹, *“como quiera que con ocasión de su cargo extendió documentos públicos ideológicamente falsos, en cuanto consignó y firmó los*

¹⁸ Ver folio 433 y ss.

¹⁹ Ley 599 de 2000 Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

documentos denominados "ACTA DE SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DE VENTAS", expedidos entre los meses de septiembre y octubre de 2010 dentro del trámite de los procesos DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, pertenecientes a la sociedad XXX S.A Nit.XXX, con unas afirmaciones contrarias a la verdad, consistentes en que "la declaración no presenta causales para tenerse por no presentada", refiriéndose a las declaraciones del impuesto ventas por los periodos 2010-2 y 2010-3 (Sic)".

A la anterior imputación arribó el despacho a quo, con base en el siguiente acervo probatorio.

- Copia de los expedientes de devolución DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, relacionados con solicitudes de devolución del impuesto a las ventas periodos 2010-2 y 2010-3, respectivamente, presentados por la sociedad XXX S.A. ante la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla (cuadernos anexos 4 a 7).
- Copia de los expedientes PD - 2010-2010-4127 y OF-2010-2011 -2590, iniciados con ocasión del proceso DI-2010-2010-1205, y PD-2010-2010-4128 y OF-2010-2011 -2591, iniciados con ocasión del proceso DI-2010-2010-1059. (folios 751 a 1418).
- Extracto de historia laboral y certificados salariales del disciplinado (folios 163- 186).
- Testimonio de la funcionaria XXX (Líder de la visita de supervisión y evaluación realizada a la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla del 13 al 24 de junio de 2011), en el que resumió cuáles fueron los hallazgos encontrados y a qué se refirió cuando en el informe se mencionó la existencia de indicios de Inexactitud (folios 66 a 67).
- Testimonio de la funcionaria XXX (Auditora en la visita de supervisión y evaluación realizada a la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla del 13 al 24 de junio de 2011), en el que explicó cuáles fueron las irregularidades encontradas en los procesos DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205 y por lo tanto consideró que fueron presentadas sin el lleno de los requisitos legales (folios 68 a 71).
- Testimonio del funcionario XXX, quien relató el procedimiento que para ese entonces

se realizaba en la sustanciación del trámite de las devoluciones, la cual realizaba el auditor o agente de devoluciones mediante un acta de sustanciación en la que consignaba la verificación realizada, la que luego era revisada por el Coordinador de la División, quien a su vez revisaba técnicamente la investigación, hacía las correcciones correspondientes y después la pasaba a la jefatura junto con el proyecto de acto administrativo (folios 1469 a 1471).

- Testimonio del funcionario XXX quien mencionó que la carga de expedientes a sustanciar era bastante alta y a continuación explicó el trámite de verificación que se realizaba, en lo cual coincidió con el anterior declarante, sobre todo en cuanto la verificación en el MUISCA y la participación del comité de devoluciones, en el que agregó que éste decidía a partir del informe que presentaba el sustanciador (folios 1472 a 1474).
- Del informe sobre la visita de supervisión y evaluación realizada a la Seccional de impuestos Barranquilla del 13 al 24 de junio de 2011 se establece: expediente DI-2010-2010-1059: solicitud radicada el 23 de agosto de 2010, se anexó un certificado de existencia y representación legal con anotación "ESTE COMERCIANTE NO HA REGISTRADO LIBROS" y al mismo tiempo, unas certificaciones suscritas por el Contador Público XXX (C.C XXX y T.P. XXX), cuyo contenido se apoyó en los supuestos libros de contabilidad que la empresa tenía registrados en la Cámara de Comercio. Además, el Contador no figuró inscrito en el mismo certificado de existencia y representación legal ni en el formulario RUT de la sociedad.
- Expediente DI-2010-2010-1205: solicitud radicada el 9 de septiembre de 2010, también se anexó un certificado de existencia y representación legal que contenía la anotación "ESTE COMERCIANTE NO HA REGISTRADO LIBROS" y simultáneamente, unas certificaciones suscritas por el Contador Público XXX (C.C. XXX y T.P. XXX) igualmente basadas en los supuestos libros de contabilidad que la empresa tenía registrados en la cámara de comercio. Además, el número de cédula de ciudadanía y la rúbrica del contador, visibles en tales certificaciones, no coincidieron con las registradas en su tarjeta profesional y por último, la declaración del impuesto la presentó una persona diferente al señor XXX Gerente de la sociedad nombrado mediante Acta No. 2 de 14 de julio de 2010, según certificado de existencia y representación legal.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Sobre el análisis conjunto del anterior acervo probatorio, concluyo el despacho a-quo:

“Las irregularidades indicadas permearon de sospecha las solicitudes de devolución que presentó CI XXX S.A., o dicho en los términos de los hallazgos, existieron indicios de inexactitud que hacían viable la suspensión de términos para devolver, por tratarse de solicitudes que fueron presentadas sin garantía. Tales irregularidades encuentran además respaldo en las investigaciones que la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla adelantó con posteridad al otorgamiento de las devoluciones.

Por ejemplo, en los procesos QF-2010-2011-2591 y OF-2010-2011-2590 (OF= obligaciones formales), dentro de los cuales se profirieron los Autos Declarativos Nos. 012 y 011 de fecha 2011/10/11, que dispusieron tener como no presentadas las declaraciones del impuesto a las Ventas de la sociedad XXX S.A. que fueron objeto de devolución, esto es, los periodos 2010-2 y 2010-3, respectivamente. Ello porque la sociedad no respondió los requerimientos ordinarios que les solicitaron probar la calidad de revisores fiscales de los Contadores XXX, quienes adicionalmente declararon bajo juramento dentro de la misma actuación de fiscalización, que no conocían a la sociedad, que no habían firmado alguna declaración por los periodos 2010-2 y 2010-3, y que tampoco tenían conocimiento que aparecían como Contadores o Revisores Fiscales de dicha sociedad”. “No obstante la existencia de tales irregularidades, los disciplinados (...), suscribieron los documentos denominados “ACTA DE SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DE VENTAS” dentro de cada uno de los procesos DI-2010-2010- 1059 y DI-2010-2010-1205, con la afirmación de que “la declaración no presenta causales para tenerse por no presentada”. (Sic).

Si hasta este momento procesal se analiza y valora de manera conjunta y sistemática en el contexto factico acreditado en el proceso, la situación probatoria del expedientado XXX, es evidente y claramente indicativo que concurren múltiples hechos que lo comprometen en la conducta acusada y posteriormente sancionada en la secuencia procesal que da cuenta el expediente.

De una parte encuentra este despacho de segunda instancia, que un funcionario público que altera un documento público en su veracidad o contenido, que resulta apto probatoriamente para adulterar una verdad cierta positiva o negativa, palmariamente produce un efecto contrario a la recta y sana Función Pública en perjuicio cierto de la credibilidad en la presunción de legalidad y certidumbre que reviste a los documentos públicos, siendo indiferente para los fines del Estado si el propósito de quien incurre en su material falsedad se ha logrado o no, denotando con ello una ostensible conducta irregular que debe ser reprochada por la Administración, pues claramente trasciende la esfera de lo personal para invadir el recto ámbito institucional, en razón a que transgrede disposiciones

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

normativas penales, administrativas y disciplinarias que en tal sentido prohíjan la garantía por la veracidad indiscutible de los documentos públicos, preceptos normativos a los que se someten todos los funcionarios públicos, en aras de salvaguardar la verdad credibilidad y prestigio de la Administración y la Función Pública.

Frente al caso concreto conviene este despacho ad-quem con el razonamiento que sobre la conducta enrostrada al disciplinado realizara el despacho instructor, referente a la falsedad ideológica inscrita en las denominadas “actas de sustanciación en metería de ventas”, en cuanto a que en el presente juicio no se está reprochando que el contribuyente no tuviera registrados libros contables en cámara de comercio, o inscritos a sus asesores contables en el RUT, o que los disciplinados no le hicieron cotejo grafológico a la firma de los contadores, o que no tacharon de falsas las certificaciones aportadas, o que la declaración del impuesto no la presentó quien correspondía; sino que todas estas irregularidades, debieron ser advertidas por el disciplinado, por ser ostensibles de una simple revisión de los documentos aportados con las solicitudes de devolución y porque precisamente ese era su deber funcional como coordinador del git de devoluciones y por tanto revisor de la actuación de sus subalternos, tal como para el efecto, se lo disponía su manual de funciones, en cuanto a **“recibir y verificar los documentos que acompañan las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones que cumplan con los requisitos tanto generales como específicos establecidos en la norma”(sic)**²⁰ (subrayas fuera de texto).

Frente a los criterios de división del trabajo y revisión del mismo por parte de los jefes o coordinadores de las distintas dependencias de las entidades del Estado, ha puntualizado la H. Corte Suprema de justicia:

“Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esta implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido de una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a

²⁰ Ver fol. 147 Cn. 1

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

condición naturalmente de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida" (Subrayas fuera de texto) (Sentencia de única instancia del 21 de marzo de 2002, M. P. Carlos Eduardo Mejía Escobar, Radicación No. 0014.124).

Así mismo ha reconocido la doctrina disciplinaria que los jefes de la Administración en todas sus dependencias se encuentran en una posición de garantes frente a otras personas que ejercen descentralizada, desconcentrada o delegadamente la función Administrativa. En ningún caso los jefes y representantes legales de las entidades Estatales quedaran exonerados por virtud de la delegación, de sus deberes de control y vigilancia²¹.

Por lo anterior no prospera el alegato planteado por el recurrente en cuanto a que este simplemente se confió del trabajo de los demás funcionarios del área o del resultado que le arrojaba el sistema Muisca frente a las declaraciones de devolución examinadas.

Respecto al alegato de defensa de que no existe prueba del actuar doloso del disciplinado en la comisión de la conducta enrostrada disciplinariamente porque su conducta se debió más bien a un error de tipo al considerar que ésta no constituía falta disciplinaria y por la alta carga laboral que tenía que tramitar para la fecha de los hechos; encuentra este despacho de segundo grado inverosímil, que un funcionario público que atendiendo a su larga trayectoria en la entidad – Dian, (más de veinte años) y a su alto nivel de conocimientos profesionales especializados en materia tributaria, que da cuenta en sus injuradas que conoce ampliamente los procedimientos de su labor y deberes funcionales, al punto que era el coordinar del Git de devoluciones de la seccional de impuestos Barranquilla; no haya tomado ningún tipo de medida en constancia a su alegado buen proceder sobre el particular, para salir o superar las posibles dudas o inquietudes que le generasen los expedientes de devolución en cuestión, pese a que eran solicitudes de devoluciones bien particulares o *sui generis* no solo por todas las inconsistencias que se han demostrado como ostensibles en la instrucción, sino porque fueron presentadas sin garantías; tanto es así, que fueron redireccionadas por el Comité de Devoluciones a la División de Fiscalización Tributaria, por corresponder **a saldos a favor altos**, por tratarse de sociedades de comercialización internacional y **por ser contribuyentes que carecían de historial en el ámbito de Fiscalización Tributaria**. (Subrayas del despacho).

²¹ Gómez Pavajeau Carlos Arturo - Dogmática del derecho Disciplinario quinta edición 2009 pág. 359 Universidad Externado.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Lo anterior denota una seria irregularidad que si se pondera con lo diáfano y ostensible de las irregularidades advertibles en la presentación de las sui generis declaraciones de devolución, permiten otorgarles credibilidad a los asertos reprochados por el despacho a quo frente al elemento subjetivo de la conducta del señor XXX, al calificarla como dolosa; toda vez que a sabiendas de la existencia de normas legales sobre la materia, dada su formación profesional y amplia experiencia en la materia tributaria, no les dio cumplimiento en su condición de coordinador del git de devoluciones de la seccional de impuestos Barranquilla, y por tanto garante del velar porque las determinaciones y las decisiones que se profirieran en el grupo de devoluciones, se realizaran conforme a los requerimientos legales y con plena observancia de los protocolos de revisión y verificación de las solicitudes de devolución; máxime si eran presentadas sin garantía, aunado a que correspondían a saldos a favor bien Altos, y por ser un contribuyente que carecía de historial en el ámbito Tributario; denotando con ello irregularidades que según se establece eran de entero conocimiento del enjuiciado, y no obstante ése conocimiento, incumplió conscientemente con sus deberes, de allí lo ostensiblemente doloso del actuar del disciplinado en infringir sus deberes de revisión y verificación de tan particulares solicitudes de devolución como coordinador del git de devoluciones; en consecuencia conviene este fallador de segundo grado con la censura disciplinaria planteada frente al elemento subjetivo de la conducta del encartado y no prospera el cargo recurrente.

Por lo anterior el elemento dolo en la conducta del aquí expedientado, más que posible o debatible se encuentra probado de conformidad con las piezas probatorias que sustentan las premisas fácticas analizadas frente al elemento subjetivo de la conducta a título doloso reprochada en el sub examine, en ese orden de ideas y para el caso que nos ocupa, estando demostrados los elementos de atribuibilidad de la conducta, la exigibilidad del cumplimiento del deber frente a las normas que fueron imputadas y el conocimiento sobre la ilicitud, las pruebas permiten concluir ciertamente que el disciplinado actuó con voluntad para abstraerse del cumplimiento de sus deberes funcionales de forma dolosa.

En cuanto a la carga laboral excesiva planteada por el apelante, no establece ni le muestra a esta segunda instancia a qué tipo de funciones o actos en particular y concreto se refiere cuando hace referencia a las mismas, las que solo menciona enunciativa y genéricamente, ni a la complejidad del caso o presuntos casos o asuntos, que le demandaron tal absorción de tiempo y atención de su función y conocimiento profesional, y que dieron como consecuencia según lo plantea, que sobre el particular obviara el debido control riguroso

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

de las solicitudes de devoluciones, que le demandaban las normas por su cargo, rol y función de garante frente a la revisión de las devoluciones que se tramitaban en el giro a su cargo. Máxime y como se ha dicho, cuando en el sub examine se establece que eran solicitudes de devolución sin garantía, sin historial tributario y por astronómicas sumas de dinero, en armonía con las múltiples irregularidades detectadas en la auditoría interna, por las que se le llama a juicio al recurrente. En tal sentido no está llamado a prosperar el alegato de la carga laboral excesiva por la cual pretende el recurrente exculpar su actuación. Se trata entonces que en efecto estamos en presencia de una transgresión de principios de moralidad pública, fe pública y eficacia entre otros, con la conducta analizada y enjuiciada al expedientado, tal como lo plantea el fallo de primer grado.

Frente a este punto debe remembrarse que la doctrina disciplinaria ha reconocido que el ilícito disciplinario tiene un doble perfil, objetivo y subjetivo, y su esencia radica en la actividad interna que se traduce en la acción, es decir del acto que es determinación de la voluntad y la acción que es ejecución del mismo²². Lo anterior por cuanto probado se encuentra en el plenario que el disciplinado ciertamente y con ocasión de su cargo extendió documentos públicos ideológicamente falsos, en cuanto consignó y firmó los documentos denominados "actas de sustanciación en materia de ventas", expedidos dentro del trámite de los procesos DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, pertenecientes a la sociedad XXX S.A, con unas afirmaciones contrarias a la verdad, consistentes en que "la declaración no presenta causales para tenerse por no presentada", cuando como se ha visto a lo largo de esta providencia y de toda la actuación procesal, son múltiples y manifiestas las irregularidades de estas sui generis solicitudes de devolución.

Lo anterior desvirtúa el argumento planteado de defensa en cuanto a que no se podía predicar el dolo por una conducta realizada dentro de la confianza en el sistema y subalternos o compañeros de otras áreas del enjuiciado y que ello conllevaría entonces de suyo a un error de tipo del disciplinado; a este respecto debe expresar la segunda instancia que dichos razonamientos no tienen cabida, pues de una parte nuestro ordenamiento jurídico establece que el error para que sea considerado eximente de responsabilidad disciplinaria debe ser "*insuperable o invencible*", esto es que en el error de tipo el sujeto disciplinable no percibe de forma correcta la realidad de su conducta, cuando

²² Gómez Pavajeau Carlos Arturo - Dogmática del derecho Disciplinario quinta edición 2009 pág. 233 Universidad Externado.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

las circunstancias en que se encontraba el funcionario al momento de tomar la decisión objeto de cuestionamiento, le hacían **físicamente imposible ilustrar su entendimiento** con un criterio diverso que le apartara de la convicción errada de su comportamiento²³.

Sobre el estudio de las causales de eximentes de responsabilidad del artículo 28 de la ley 734 de 2002 argüidos por la defensa al cimentar el error de tipo, se ha pronunciado la H. Corte Constitucional en los siguientes términos:

(...)Para poder ser invocadas implican el análisis específico de la situación de cada servidor público en el marco del proceso respectivo... no es cierto que dichas causales escapen a la consideración de la voluntad del servidor público al momento de la comisión del hecho que pueda reprocharse disciplinariamente, pues dicho servidor tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar, en un momento de terminado, cuales son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines Estatales».²⁴ (Subrayas fuera de texto).

En tal sentido el error de tipo como causal eximente de responsabilidad disciplinaria sólo lo será cuando pese a la diligencia debida de abordar en grado de asertividad la solución jurídica acorde con los postulados Constitucionales, y agotando todos los medios a su alcance el funcionario no haya podido superar su falso juicio de la realidad y allí entonces sí se estaría en presencia de un factible error «insuperable» o «insalvable». No se trata de un simple convencimiento personal de que se obra bien o en forma adecuada, por el contrario son acciones concretas probadas y patentables para agotar las posibilidades propias – según sus circunstancias- que hará inculpable su proceder²⁵.

En tal sentido no encuentra subvención de prosperidad en esta instancia procesal el alegato de que el enjuiciado no sabía de su deber legal reprochado, para cimentar entonces una causal de exclusión de responsabilidad por error de tipo.

Por consiguiente, la segunda Instancia comparte la calificación de la falta efectuada al enjuiciado, por el despacho a quo tanto en el auto de cargos como en el fallo de primera

²³ Procuraduría General de la Nación Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta N.º 011 P.D. Ponente: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA.

²⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-948-2002 M. P. Álvaro Tafur Galvis)

²⁵ Procuraduría General de la Nación Sala Disciplinaria Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria n.º 011. Radicación No. 161 – 5349 (IUS 2011 – 381575).

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

instancia, como gravísima conforme al numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en complementación normativa con el artículo 286 del CP, referente al punible de falsedad ideológica en documento público” a título doloso.

Finalmente y en cuanto al alegato planteado por el apelante referente a que se decrete la prescripción de la actuación por haber transcurrido el término de Ley, sin que la decisión final se halle ejecutoriada; en tal sentido señala: *“Recuérdese que las Resoluciones de Devolución correspondientes a los casos concernidos, como son: DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205 datan del 1 octubre de 2010, habiendo transcurrido más de 5 años a la fecha, sin que se encuentre en firme dicha resolución impugnada, y no habiendo manera de contener el tiempo en que al Estado represor, en su jurisdicción disciplinaria debe proceder a emitir decisiones de fondo”.*(Sic).

Del anterior planteamiento debe precisarse el postulado Jurisprudencial frente a la interrupción o suspensión de la prescripción que en materia disciplinaria, ha puntualizado el H. Consejo de Estado:

*“En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado”.*²⁶

En consecución con el anterior criterio jurisprudencial con efectos vinculantes para la Administración, los cinco años de la prescripción de la acción disciplinaria se empiezan a contabilizar para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y en las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto, y se interrumpe

²⁶ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2.009 actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Consejera Ponente doctora Susana Buitrago Valencia.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

con la notificación al disciplinado de la providencia que defina el fondo de su situación jurídica, es decir con el fallo de primera o única instancia.

Para el caso concreto se tiene que la conducta por la que fue sancionado el actor; consiste en que con ocasión de su cargo extendió documentos públicos ideológicamente falsos, en cuanto consignó y firmó los documentos denominados "actas de sustanciación en materia de ventas", expedidos en los procesos de devolución DI-2010-2010-1059 y DI-2010-2010-1205, con unas afirmaciones contrarias a la verdad, consistentes en que "la declaración no presentaba causales para tenerse por no presentada", acta la cual se consumó y surtió efectos con la suscripción de la resolución de devolución No.1035 que data del 1 de octubre de 2010, mientras que el acta que corresponde al expediente DI-2010-2010-1205, es la resolución de Devolución No. 1069 del 8 de octubre de 2010. Se trata entonces de una conducta de carácter instantáneo, a partir de la cual se debe contabilizar el término de prescripción.

Así las cosas, encuentra este despacho de segunda instancia que la acción disciplinaria para el momento en que fue notificado el fallo de primera instancia proferido por la subdirección disciplinaria ITRC, el pasado 2 de octubre de 2015, no había prescrito frente a la suscripción del acta 1069 del 8 de octubre de 2010, pues la Entidad tenía plazo para definir la situación jurídica del actor y notificarlo, hasta el día 8 de octubre de 2015, lo cual se perfeccionó e hizo oponible con la notificación personal del fallo de primera instancia a los sancionados el día 2 de octubre de 2015²⁷ y a la abogada de oficio el día 5 de octubre de 2015²⁸, es decir, que el acto fue expedido dentro del término de los cinco años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, lo que no ocurrió con la resolución de devolución No.1035 que data del 1 de octubre de 2010, expedida dentro del expediente de devolución DI-2010-2010-1059, la cual en efecto se encuentra prescrita de la acción disciplinaria; situación que sin embargo no tiene como consecuencia la terminación de la acción disciplinaria en el sub examen como lo pretende el recurrente, por lo considerado.

En consecuencia, se confirmara la resolución del pasado 2 de octubre de 2015 o fallo de primera instancia por medio del cual se declaró responsable disciplinariamente a los funcionarios XXX, pero declarando la prescripción de la acción disciplinaria del acta No.1035 que data del 1 de octubre de 2010, expedida dentro del expediente de devolución DI-2010-2010-1059, la cual se encuentra prescrita.

²⁷ Ver fol. 1574 y 1575 Cn 8.

²⁸ Ver fol. 1617 Cn 9.

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

Basten hasta aquí las consideraciones ut supra, para rechazar los argumentos de sustentación de la apelación presentados por el recurrente, solo resta afirmar haciendo eco del análisis probatorio realizado por el operador disciplinario de primer grado, que el expedientado XXX, incurrió en la falta disciplinaria objeto de censura, razón por la cual deberá responder disciplinariamente por dicho comportamiento, tal como se expresará en la parte resolutive de esta providencia, al confirmar el fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el procesado XXX, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, **CONFIRMAR EN SU TOTALIDAD** el fallo sancionatorio proferido por el subdirector técnico de investigaciones disciplinarias de la UAE Agencia ITRC mediante resolución del pasado 2 de octubre de 2015 dentro del expediente disciplinario 1704-01-2013-075, en el entendido que se encuentra prescrita la acción disciplinaria frente al acta No.1035 que data del 1 de octubre de 2010, expedida dentro del expediente de devolución DI-2010-2010-1059; en lo demás permanezca incólume la decisión.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** la sanción disciplinaria ante la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación,

Continuación de la resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación dentro del expediente 1704-01-2013-0075

según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

SEPTIMO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y párrafo del artículo 172 de la ley 734 de 2002.

OCTAVO. REMITIR copia de la presente decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la Republica, para que en el ámbito de sus competencias determinen lo que sobre el particular corresponda.

NOVENO: Ejecutoriada esta decisión y libradas las comunicaciones de rigor, ARCHIVAR el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE

Directora General

Proyectó: Dr. Julian Andres Garcia Novoa

Aprobó: Dr. (a) Carmen Maritza González M. – Directora General.